

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI

SELANGOR DARUL EHSAN

KS RAYUAN NO. 10000-017-0087-2021

ANTARA

MOHAMAD IKHWAN BIN JAMIL

PERAYU

DENGAN

YAZMIN BINTI MOHD YUSOFF

RESPONDEN

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI SHAH ALAM

KES MAL NO. 10400-017-0139-2017

ANTARA

YAZMIN BINTI MOHD YUSOFF

PLAINTIF

DENGAN

MOHAMAD IKHWAN BIN JAMIL

DEFENDAN

MOHAMAD IKHWAN BIN JAMIL

LWN.

YAZMIN BINTI MOHD YUSOFF

[Mahkamah Rayuan Syariah di Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mohd Zain (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 7 Februari 2023 bersamaan 16 Rejab 1444H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0087-2021]

Rayuan Terhadap Perintah Harta Sepencarian- Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguan Syarie Perayu : *Tuan Musa bin Awang dan Tuan Hilmi bin Halim daripada Tetuan M.A & Associates.*

Peguan Syarie Responden : *Tuan Mohd Redzuan bin Ramli daripada Tetuan Mohd Redzuan Ramli & Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini ialah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu/Defendan pada 6 Ogos 2021 terhadap sebahagian keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 27 Julai 2021 dalam Kes Saman No. : 10207-017-0067-2019 sepertimana berikut:

1. *Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
2. *Mahkamah memerintahkan harta-harta berikut diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan iaitu:*
 - i. *sebuah rumah yang beralamat di Lot No. 128067, Alam Impian, Shah Alam, Selangor dan Geran No. Hak milik : 251171, Selangor Darul Ehsan dengan kadar 45% bahagian Plaintiff dan 55% bahagian Defendan;*
 - ii. *sebuah rumah jenis apartment yang beralamat di Blok 54-4-1, Blok 54, Sri Angkasa Apartment, Jalan Kanchung Darat 28/7, Taman Alam Megah, Seksyen 28, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dengan kadar 90% bahagian Plaintiff dan 10% bahagian Defendan;*
 - iii. *sebuah rumah jenis apartment yang beralamat di No. 1343, Tingkat 13, Brunsfield Riverview Service Apartment, No. 3, Jalan Yoga 13-42, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor di bawah Strata PN 12311/M1/14/468, Lot No. 1069, Seksyen 13, Bandar Shah Alam, Daerah Petaling, Negeri Selangor Darul Ehsan dengan kadar 60% bahagian Plaintiff dan 40% bahagian Defendan.*
 - iv. *sebuah rumah apartment, unit No. 403, Tingkat 4, Blok 24, Seksyen 7, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, di bawah Strata PN 20286/M2, Lot No. 1544 Seksyen 7, Bandar Shah Alam, Daerah*

Petaling, Negeri Selangor dengan kadar 80% bahagian Plaintiff dan 20% bahagian Defendan.

- v. *sebuah rumah apartment yang beralamat di PN 2294, Lot 148 Seksyen 85A, Bandar Kuala Lumpur, Daerah Kuala Lumpur, Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan kadar 80% bahagian Plaintiff dan 20% bahagian Defendan.*
3. *Mahkamah memerintahkan penyelesaian pembahagian harta-harta tersebut adalah dengan cara penjualan dan hasil bersih setelah ditolak segala hutang dan kos berkaitan dibahagikan antara Plaintiff dan Defendan mengikut kadar di perenggan 2 perintah ini; atau*
4. *Secara alternatifnya, mana-mana pihak yang ingin membeli atau memiliki harta-harta tersebut secara sepenuhnya, pihak yang berkenaan hendaklah membayar bahagian pihak yang satu lagi mengikut kadar di perenggan 2 perintah ini mengikut nilai semasa.*

[2] Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 6 Ogos 2021 dan Alasan Rayuan pada 25 November 2021. Responden/Plaintif juga tidak berpuas hati dengan keputusan YA Hakim Bicara dan bertindak memfailkan Notis Rayuan Balas pada 11 Ogos 2021.

[3] Perayu telah mengemukakan dua (2) Alasan Rayuan seperti mana dalam **Rekod Rayuan muka surat 709 – 714** seperti berikut -

1. YA Hakim Bicara telah khilaf daripada segi fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila memutuskan sebuah rumah di Lot No. 128067,

Alam Impian, Shah Alam, Selangor, Geran No. Hak milik : 251171, Selangor Darul Ehsan [selepas ini dirujuk sebagai “ Rumah Alam Impian tersebut ” dengan kadar 45% bahagian Responden (Plaintif) dan 55% bahagian Perayu (Defendan) yang mana;

- i. Perintah/Penghakiman YA Hakim Bicara yang memutuskan bahagian Responden dengan kadar sebanyak 45% adalah tidak wajar dan tidak munasabah, sedangkan dapatan YA Hakim Bicara dalam Alasan Penghakiman bahawa berdasarkan dokumen-dokumen yang dikemukakan Mahkamah berpendapat Perayu mempunyai sumbangan yang lebih besar berbanding Responden (Plaintif).
 - ii. YA Hakim Bicara juga gagal mengambil kira bukti-bukti dokumen yang dikemukakan oleh Perayu bahawa wang yang dimasukkan ke akaun wang simpanan Tabung Haji Responden adalah daripada sumber pihak Perayu, yang telah digunakan oleh Responden untuk membuat bayaran deposit-deposit dan bayaran-bayaran lain bagi Rumah Alam Impian tersebut.
2. YA Hakim Bicara telah khilaf daripada segi fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila memutuskan sebuah rumah yang beralamat di No. 1343, Tingkat 13, Brunsfield Riverview, Jalan Kanchung Darat, No. 3, Jalan Yoga 13-42, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor di bawah Strata PN 12311/M1/14/468, Lot No. 1069, Seksyen 13, Bandar Shah Alam, Daerah Petaling Negeri Selangor Darul Ehsan [selepas ini dirujuk sebagai “Rumah Brunsfield tersebut” dengan

kadar 60% bahagian Responden dan 40% bahagian Perayu yang mana:

- i. Perintah/Penghakiman YA Hakim Bicara yang memutuskan bahagian Responden dengan kadar sebanyak 60% adalah tidak wajar dan tidak munasabah sedangkan Rumah Brunsfield tersebut adalah pemilikan tunggal atas nama Perayu;
- ii. Apabila YA Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakiman mencatatkan bahawa Mahkamah berpendapat Responden mempunyai sumbangan langsung yang lebih besar berbanding Perayu, sedangkan berdasarkan dapatan YA Hakim Bicara dalam perenggan-perenggan sebelumnya mendapati bahawa dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh Responden tidak dapat menjelaskan bayaran deposit yang dikeluarkan oleh Responden daripada Tabung Haji; dan tidak dapat membuktikan bayaran cukai pintu oleh Responden; dan tidak dapat membuktikan bayaran ansuran bulanan oleh Responden; untuk diiktiraf oleh Mahkamah sebagai sumbangan langsung Responden ke atas Rumah Brunsfield tersebut;
- iii. Apabila Mahkamah berpendapat bahawa Responden terlibat dalam urusan penyewaan Rumah Brunsfield tersebut tanpa disandarkan kepada apa-apa bukti dokumen atau saksi-saksi;
- iv. Sedangkan fakta berhubung perenggan (iii) tersebut di atas telah dibuktikan sebaliknya oleh pihak Perayu melalui bukti-bukti

dokumen yang membuktikan Perayu yang telah terlibat sepenuhnya dalam urusan penyewaan Rumah Brunsfield tersebut, terutamanya semasa tempoh Responden berada di luar negara lebih satu tahun setengah;

- v. Responden hanya mempunyai sumbangan tidak langsung sahaja ke atas Rumah Brunsfield tersebut;
- vi. Kadar 40% untuk sumbangan tidak langsung Responden ke atas Rumah Brunsfield tersebut ialah kadar yang tidak wajar dan tidak munasabah.

[4] Responden pula dalam rayuan balasnya akan menghujahkan bahawa keputusan YA Hakim Bicara patut diubah atas alasan-alasan berikut:

4.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut fakta iaitu telah memutuskan sebuah rumah yang beralamat di Lot No. 128067, Alam Impian, Shah Alam, Selangor dan Geran No. Hak milik : 251171, Selangor Darul Ehsan dengan kadar 45% bahagian Responden dan 55% bahagian Perayu, walhal takat sumbangan Responden adalah melebihi sumbangan Perayu.

4.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut fakta iaitu telah memutuskan sebuah rumah apartmen yang beralamat di Blok 54-4-1, Blok 54, Sri Angkasa, Jalan Kanchung Darat 28/7, Taman Alam Megah, Seksyen 28, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dengan kadar 90% bahagian Responden Responden dan 10% bahagian

Perayu, walhal Perayu tidak membuktikan apa-apa sumbangan beliau terhadap hartanah tersebut.

- 4.3 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut fakta iaitu telah memutuskan sebuah apartmen yang beralamat di No. 1343, Tingkat 13, Brunsfield Riverview Service Apartment, No. 3, Jalan Yoga 13-42, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor di bawah Strata PN 12311/M1/14/468, Lot No. 1069, Seksyen 13, Bandar Shah Alam, Daerah Petaling, Negeri Selangor Darul Ehsan dengan kadar 60% bahagian Responden dan 40% bahagian Perayu, walhal sumbangan Responden adalah melebihi daripada kadar yang telah diputuskan.
- 4.4 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut fakta iaitu telah memutuskan sebuah apartmen, unit No. 403, Tingkat 4, Blok 24, Seksyen 7, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, di bawah Strata PN 20286/M2, Lot No. 1544 Seksyen 7, Bandar Shah Alam, Daerah Petaling, Negeri Selangor dengan kadar 80% bahagian Responden dan 20% bahagian Perayu, walhal Perayu tidak membuktikan apa-apa sumbangan beliau terhadap hartanah tersebut.
-
- 4.5 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut fakta iaitu telah memutuskan sebuah apartmen yang beralamat di PN 2294, Lot 148 Seksyen 85A, Bandar Kuala Lumpur, Daerah Kuala Lumpur, Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan kadar 80% bahagian Responden dan 20% bahagian Perayu, walhal Perayu tidak membuktikan apa-apa sumbangan beliau terhadap hartanah tersebut.

Fakta Kes

[5] Perayu telah berkahwin dengan Responden pada 19 Disember 2009 dan bercerai pada 17 Januari 2017 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Sepanjang tempoh perkahwinan tersebut, pasangan ini dikurniakan dengan tiga (3) cahaya mata bernama Zara Medyna binti Mohamad Ikhwan (dilahirkan pada 10 Oktober 2011), Wildan Eusuf bin Mohamad Ikhwan (dilahirkan pada 21 Mei 2014) dan Kyla Sofea binti Mohamad Ikhwan (dilahirkan pada 19 Julai 2015).

[6] Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah melalui Kes Saman No. 10000-017-0087-2021 memohon supaya harta-harta berikut diisytiharkan sebagai harta sepencarian di antara Responden dan Perayu dengan bahagian-bahagian seperti berikut:

- i. sebuah rumah yang beralamat di Lot No. 128067, Alam Impian, Shah Alam, Selangor dan Geran No. Hak milik: 251171, Selangor Darul Ehsan dengan kadar 50% bahagian Responden dan 50% bahagian Perayu.
- ii. sebuah rumah jenis apartment yang beralamat di Blok 54-4-1, Blok 54, Sri Angkasa Apartment, Jalan Kanchung Darat 28/7, Taman Alam Megah, Seksyen 28, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dengan kadar 99% bahagian Responden dan 1% bahagian Perayu;
- iii. sebuah rumah jenis apartment yang beralamat di No. 1343, Tingkat 13, Brunsfield Riverview Service Apartment, No. 3, Jalan Yoga 13-

42, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor di bawah Strata PN 12311/M1/14/468, Lot No. 1069, Seksyen 13, Bandar Shah Alam, Daerah Petaling, Negeri Selangor Darul Ehsan dengan kadar 80% bahagian Responden dan 20% bahagian Perayu.

- iv. sebuah rumah apartment, unit No. 403, Tingkat 4, Blok 24, Seksyen 7, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, di bawah Strata PN 20286/M2, Lot No. 1544 Seksyen 7, Bandar Shah Alam, Daerah Petaling, Negeri Selangor dengan kadar 99% bahagian Responden dan 1% bahagian Perayu.
- v. sebuah rumah apartment yang beralamat di PN 2294, Lot 148 Seksyen 85A, Bandar Kuala Lumpur, Daerah Kuala Lumpur, Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan kadar 99% bahagian Responden dan 1% bahagian Perayu.

[7] Perayu dalam Pembelaannya bersetuju dengan tuntutan Responden sekiranya harta-harta tersebut dibahagikan seperti berikut;

-
- i. Harta pertama dibahagikan dengan 20% bahagian kepada Responden dan 80% bahagian kepada Perayu;
 - ii. Harta kedua dibahagikan dengan 50% bahagian kepada Responden dan 50% bahagian kepada Perayu;
 - iii. Harta ketiga dibahagikan dengan 20% bahagian kepada Responden dan 80% bahagian kepada Perayu;
 - iv. Harta keempat dibahagikan dengan 50% bahagian kepada Responden dan 50% bahagian kepada Perayu; dan

- v. Harta kelima dibahagikan dengan 50% bahagian kepada Responden dan 50% bahagian kepada Perayu.

[8] Semasa peringkat perbicaraan, Perayu dan Responden masing-masing telah mengemukakan keterangan utama secara bertulis dan keterangan lisan. Tidak ada mana-mana saksi dipanggil untuk memberi keterangan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Notis Rayuan Balas, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami berpendapat isu utama yang menjadi persoalan di peringkat rayuan dan rayuan balas adalah berkaitan kadar pembahagian yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara. Kami akan mengulas rayuan Perayu dan rayuan balas Responden dalam ulasan yang sama berdasarkan senarai aset yang menjadi pertikaian.

Isu Aset Pertama: Sama Ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan pembahagian rumah di Lot No. 128067, Alam Impian dengan kadar 55% bahagian Perayu dan 45% bahagian Responden

[10] Antara fakta yang tidak dipertikaikan berkaitan aset ini ialah ia telah dibeli pada 31/01/2011 dengan harga RM518,836.00 daripada I&P Alam Impian Sdn. Bhd. Pendaftaran hak milik dan pinjaman perumahan telah dibuat secara bersama.

[11] YA Hakim Bicara telah menetapkan kadar pembahagian 55% Perayu dan 45% Responden berdasarkan dapatan bahawa Perayu mempunyai sumbangan yang lebih besar bersandarkan kepada proses dan kos pengubahsuaian rumah sebagaimana ulasan YA Hakim Bicara pada **perenggan 65 Alasan Penghakiman, muka surat 686 Rekod Rayuan.**

[12] Berdasarkan Alasan Rayuan, Perayu menghujahkan bahawa kadar 45% yang diberikan kepada Responden adalah tinggi dan tidak munasabah memandangkan Responden hanya terlibat dengan bayaran deposit dan bayaran ansuran rumah bagi tempoh 14 bulan sahaja. Perayu menegaskan bahawa bayaran deposit yang dibayar oleh Responden tersebut juga adalah dengan bantuan Perayu sebanyak RM25,941.80 iaitu separuh daripada 10% deposit. Pembayaran deposit tersebut telah terbukti melalui dokumen yang ditandakan sebagai **D2 muka surat 309 Rekod Rayuan.** Selain itu, Perayu juga telah mengeluarkan kos *renovation* sebanyak RM130,000 termasuk perabot dan kelengkapan yang mana telah dibuktikan melalui dokumen yang ditandakan sebagai **D12.** Fakta berkaitan kos ubahsuai tersebut juga telah dipersetujui dan diakui Responden semasa **Soal balas Responden pada 20/02/2019 di muka surat 577 Rekod Rayuan.** Pengakuan Responden tersebut tidak diambil kira oleh YA Hakim Bicara dalam memutuskan kadar pembahagian harta sepencarian.

[13] YA Hakim Bicara juga gagal mengambil kira bukti-bukti dokumentar yang dikemukakan oleh Perayu bahawa wang yang dimasukkan ke akaun simpanan Tabung Haji Responden adalah daripada sumber Perayu yang mana telah digunakan oleh Responden untuk membuat bayaran deposit-deposit dan bayaran-bayaran lain bagi rumah Alam Impian. Fakta tersebut telah dipersetujui dan diakui

oleh Responden semasa Soal balas pada 20/02/2019, muka surat 576 Rekod Rayuan.

[14] Responden pula menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara turut terkhilaf apabila memutuskan bahagian Responden sebanyak 45% dan Perayu sebanyak 55%. **Dokumen D12** yang dilampirkan secara kolektif tidak boleh diterima sepenuhnya sebagai bukti sumbangan Perayu dalam proses dan kos pengubahsuaian Rumah Alam Impian sebanyak RM130,000. Dokumen tersebut perlu dilihat semula kerana kebanyakannya hanya berbentuk bil dan invois (sebut harga) dan bukan berupa resit atau rekod yang menunjukkan bahawa ada transaksi bayaran yang telah dibuat oleh Perayu atau daripada akaun Perayu.

[15] Responden menjelaskan bahawa pengakuan Responden yang dibuat semasa soal balas pada 20/02/2019 pula hanya terhad setakat Perayu yang menguruskan bayaran kos ubahsuai rumah Alam Impian. Namun, pengakuan tersebut tidak membawa maksud bahawa wang yang digunakan untuk tujuan pembayaran kos pengubahsuaian ialah wang milik Perayu sepenuhnya. Menjadi kelaziman dalam adat berumah tangga yang sering berlaku dalam masyarakat, lazimnya urusan yang melibatkan pengubahsuaian diserahkan sepenuhnya kepada suami memandangkan kerja-kerja pengubahsuaian dilaksanakan oleh orang tukang atau pekerja lelaki. Dalam konteks ini, Perayu hanya bertindak sebagai perantara bagi pihak Perayu, Responden dan pekerja/kontraktor.

[16] Responden menegaskan dakwaan Perayu berkaitan sumbangan wang deposit sebanyak RM25,941.80 merupakan dakwaan yang tidak dibuktikan. **Dokumen D2** yang dirujuk menunjukkan bahawa jumlah bayaran tersebut adalah untuk bayaran

ansuran bulanan Rumah Alam Impian dan bukannya bagi tujuan pembayaran deposit rumah tersebut. **Dokumen D2** tersebut ialah penyata akaun Maybank yang semata-mata menunjukkan bayaran ansuran bulanan dari akaun Perayu. Responden telah menyumbang wang sebanyak RM45,149.00 atau 87% daripada jumlah deposit rumah 10%.

[17] Responden juga telah menyumbangkan duit KWSP dengan membayar ansuran bulanan Rumah tersebut sebanyak RM19,000 selama tempoh 14 bulan. Perayu mendakwa telah membayar balik wang tersebut dengan mengemukakan **Dokumen D15** sebagai bukti. Walau bagaimanapun dokumen tersebut adalah tidak selari dengan apa yang didakwa.

[18] Responden juga menghujahkan bahawa rumah tersebut didaftarkan atas nama bersama dan pinjaman juga dibuat bersama. Jika dihitungkan jumlah wang yang telah disumbangkan, Responden telah mengeluarkan wang sebanyak RM64,149.00 yang mana jumlah tersebut tidak termasuk cukai pintu dan cukai tanah yang dibayar oleh Responden secara tahunan. Amaun wang yang dikeluarkan oleh Responden ialah pembayaran pokok (prinsipal) kepada kos rumah tersebut dan bukannya bayaran faedah (interest) seperti bayaran bulanan. Pembayaran prinsipal akan dapat mengurangkan bayaran bulanan. Tambahan pula rumah tersebut telah disewakan RM1600 sebulan sedangkan bayaran ansuran bulanan ialah sebanyak RM900 sebulan.

[19] Dalam menimbangkan rayuan Perayu, kami telah meneliti **Dokumen D2 yang dirujuk pada muka surat 309 Rekod Rayuan**. Kami mendapati bayaran sebanyak RM25,941.80 yang tercatat pada Penyata Akaun Maybank Islamic

Perayu adalah berkaitan Penyata Bukan Kewangan yang merujuk kepada item *drawdown debit* berdasarkan pinjaman perumahan yang telah dibuat bersama oleh Perayu dan Responden. Merujuk kepada istilah *drawdown debit*, kami bersetuju dengan Responden bahawa *drawdown debit* tersebut bukanlah bayaran deposit sebagaimana yang didakwa oleh Perayu.

[20] Seterusnya dalam mengulas rayuan balas Responden, kami merujuk **Dokumen P13, muka surat 177 Rekod Rayuan**. Kami mendapati terdapat *Acknowledgement of Payment* berkaitan bayaran pertama deposit sebanyak RM25,000 bertarikh 13/01/2011. Merujuk kepada penyata **Tabung Haji Responden di muka surat 178 Rekod Rayuan**, kami berpuas hati menerima bukti bahawa Responden ada mengeluarkan wang sebanyak RM15,000.00 bertarikh 12/1/2011 melalui **cek segera No. KT108271204**, baki selebihnya sebanyak RM10,000.00, gagal dijelaskan oleh kedua-dua pihak. Kami juga bersetuju bahawa bayaran deposit kedua sebanyak RM26,884.00 telah disumbangkan oleh Responden berdasarkan pembuktian melalui **Dokumen P13 muka surat 178-183 Rekod Rayuan**. Kami mendapati Borang Permohonan Kiriman Wang secara pindahan cek jelas menunjukkan terdapat transaksi pindahan wang untuk pembayaran deposit rumah sebanyak RM26,884.00, bertarikh 01/03/2011 jam 16:25:38 dan selari dengan cek milik Responden sebagaimana yang telah ditandakan secara kolektif sebagai **P13**.

[21] Kami juga berpuas hati menerima **Dokumen P14** berkaitan pengeluaran Wang KWSP Responden sebanyak RM3265.84 bertarikh 21/02/2011 sebagai keterangan untuk membuktikan sumbangan Responden berkaitan deposit rumah di Alam Impian yang menjadikan jumlah sumbangan Responden untuk deposit rumah Alam Impian ialah sebanyak **RM45,149.00** dan selebihnya adalah sumbangan

Perayu berdasarkan persetujuan Responden bahawa Perayu juga ada menyumbang dalam pembayaran deposit 10% daripada harga belian.

[22] Berkenaan dakwaan berkaitan ubahsuai rumah pula, kami telah meneliti Pernyataan Tuntutan, Pernyataan Tuntutan Pindaan, Keterangan Utama Plaintiff dan Keterangan Tambahan dalam Rekod Rayuan, kami mendapati Responden tidak pernah menuntut atau membangkitkan atau memplidkan berkaitan sumbangan terhadap kos ubah suai rumah. Dakwaan tersebut hanya ditimbulkan semasa **Soal Balas Responden**. Responden mendakwa bahawa bahawa kos ubah suai tersebut juga menggunakan duit Responden. Walau bagaimanapun kami mendapati dakwaan tersebut tidak disokong oleh apa-apa keterangan atau qarinah untuk dipertimbangkan. Dalam hal ini, kami berpendapat adalah tidak selamat untuk kami berpegang pada hujah Responden berkaitan kelaziman bahawa kerja-kerja ubah suai diserahkan kepada kaum lelaki semata-mata tanpa ada qarinah atau keterangan lain yang menyokong.

[23] Selanjutnya kami juga telah meneliti **Dokumen D12** yang ditandakan secara kolektif oleh Perayu, kami mendapati dokumen tersebut bercampur antara dokumen kos-kos untuk ubahsuai rumah dengan kos-kos untuk aksesori dan kelengkapan perabot. Kami bersetuju dengan Responden bahawa kos -kos berkaitan perabot tidak wajar diambil kira sebagai sumbangan dalam perolehan rumah tersebut kerana ia merupakan aset lain yang boleh dituntut berasingan. Kami mendapati anggaran jumlah kos ubah suai rumah tersebut telah dijelaskan oleh Perayu sendiri semasa **Soal Semula** sebagaimana yang terdapat dalam **Rekod Rayuan muka surat 564**.

“...RM130,000 untuk ubahsuai rumah termasuk perabot rumah. Kos ubahsuai rumah sahaja anggaran hampir RM40,000 lebih dan bakinya adalah untuk aksesori perabot tidak termasuk upah renovation. Anggaran dalam RM15,000 – RM20,000... Perabot-perabot masih ada bersama saya. Saya telah berpindah, ada perabot yang saya bawa bersama dan ada saya tinggalkan. Saya rasa 50% perabot saya bawa dan 50% saya tinggalkan. Saya tidak pasti Plaintiff ada mengambil perabot atau tidak. Rumah itu saya telah sewakan kepada penyewa, anggaran sewa RM1600 sebulan. RM1100 sebulan kena bayar kepada Pemaju. RM880 untuk pinjaman...”

[24] Kami berpendapat kos ubahsuai rumah ini perlu dipertimbangkan kerana ia menambah nilai terhadap sesuatu aset. Dalam isu ubahsuai ini, kami juga telah meneliti **Pelan Lantai, kelulusan MBSA dan bayaran-bayaran awal yang telah dibuat berkaitan permohonan kelulusan sebagaimana dalam muka surat 436-452 Rekod Rayuan**. Berdasarkan penelitian tersebut kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa sumbangan Perayu dalam memperolehi rumah tersebut adalah lebih besar berdasarkan sumbangan kerja dan kos ubah suai yang telah dibuat ke atas rumah Alam Impian tersebut. Oleh yang demikian berdasarkan ulasan yang telah diberikan, kami tidak berhasrat untuk campur tangan terhadap kadar pembahagian harta sepencarian yang telah diputuskan.

Isu Aset Kedua: Sama Ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan pembahagian Apartmen Sri Angkasa, Seksyen 28 Shah Alam dengan kadar 90% bahagian Responden dan 10% bahagian Perayu

[25] Aset ini hanya melibatkan rayuan balas Responden. Responden menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menerima

dakwaan Perayu dan memutuskan kadar pembahagian sebanyak 10% bersandarkan kepada dakwaan yang tidak dibuktikan. Tiada sebarang keterangan mahupun saksi dikemukakan oleh Perayu untuk membuktikan sumbangan yang telah diberikan terhadap perolehan Apartmen Sri Angkasa. Responden dalam perkara ini merujuk pada **perenggan 71 Alasan Penghakiman, muka surat 688 Rekod Rayuan:**

“Bagi menyangkal dakwaan-dakwaan Plaintiff tersebut, mahkamah dapati Defendan tidak ada mengemukakan sebarang dokumen bagi menyokong dakwaannya itu. Bahkan dalam keterangannya Defendan menyatakan bahawa beliau mempunyai sumbangan tidak langsung ke atas rumah tersebut di mana Defendan telah menjaga dan menguruskan rumah tersebut ketika Plaintiff menyambung pelajaran peringkat sarjana di Melbourne, Australia, selama satu tahun setengah, mendapatkan penyewa dan membayar duti setem perjanjian sewa (Stamp Duty Tenancy Agreement) untuk rumah tersebut.”

[26] Responden menghujahkan bahawa sewaktu Responden menyambung pelajaran di Melbourn, Australia, Perayu juga turut tinggal bersama Responden di sana. Keberadaan Perayu bersama Responden boleh menimbulkan keraguan dakwaan Perayu yang telah memberi sumbangan langsung mahupun tidak langsung terhadap apartmen tersebut. Kadar 10% tersebut adalah sangat besar bagi sumbangan secara tidak langsung yang tidak dibuktikan.

[27] Perayu dalam isu ini menghujahkan bahawa keputusan kadar pembahagian apartmen tersebut adalah munasabah dan wajar berdasarkan keterangan Perayu dan dapatan YA Hakim Bicara. Kadar 10% kepada Perayu adalah berdasarkan sumbangan secara tidak langsung Perayu dan sumbangan bayaran duti setem perjanjian sewa. Tindakan Responden yang ingin menafikan sumbangan secara

tidak langsung Perayu yang telah menguruskan rumah tersebut ketika Responden menyambung pelajaran di Melbourne wajar dipertikaikan.

[28] Bagi menimbangkan rayuan balas ini, kami telah meneliti hujah Perayu dan kami berpendapat hujah Perayu tidak memandu kami dalam meneliti Rekod Rayuan khususnya bagi menimbangkan sumbangan secara tidak langsung Perayu dalam perolehan apartmen ini. Berdasarkan penelitian kami terhadap keseluruhan kandungan Rekod Rayuan, kami juga tidak menemui adanya bukti berkaitan bayaran duti setem sebagaimana diujahkan. Malahan dokumen perjanjian berkaitan sewaan Apartmen Sri Angkasa yang telah dimatikan setem juga tidak dikemukakan. Berkenaan isu keberadaan Perayu di Melbourne pula, kami dapati perkara tersebut diakui sendiri oleh Perayu dalam **hujah Perayu di muka surat 654 Rekod Rayuan**.

“Semasa Plaintiff melanjutkan pelajaran di Melbourne Australia, Defendan terpaksa berhenti kerja di Malaysia untuk menjaga anak yang masih kecil di Melbourne ketika Plaintiff ke kelas pada waktu siang...”

[29] Kami ingin mengingatkan bahawa adalah menjadi tanggungjawab pihak-pihak di peringkat rayuan untuk berhujah dengan memandu Mahkamah berkaitan pembuktian dengan merujuk Rekod Rayuan secara teratur dan spesifik khususnya kedudukan dan susunan dokumen dalam Rekod Rayuan yang dirujuk dan diujahkan supaya apa yang diujahkan dapat disampaikan dengan jelas bagi mencapai keadilan. Perkara ini sangat penting diambil perhatian memandangkan rayuan lazimnya melibatkan penelitian Rekod Rayuan yang mempunyai kandungan dan muka surat yang banyak.

[30] Berdasarkan penelitian kami terhadap **Nota Keterangan dan Rekod Rayuan** secara keseluruhan, kami berpuas hati bahawa Perayu telah gagal menunjukkan kepada kami bahawa Perayu telah banyak memberi sumbangan secara tidak terhadap perolehan apartmen tersebut. Oleh itu, kami juga bersetuju dengan Responden bahawa kadar 10% yang ditetapkan oleh YA Hakim Bicara adalah tidak wajar jika dibandingkan dengan sumbangan Perayu yang terlalu sedikit dalam memperoleh apartmen tersebut.

Isu Aset Ketiga: Sama Ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan pembahagian Apartmen Brunsfield dengan kadar 40% bahagian Perayu dan 60% bahagian Responden

[31] Terdapat rayuan dan rayuan balas berkaitan keputusan pembahagian kadar bagi aset ini. Perayu menghujahkan bahawa kadar yang diputuskan YA Hakim Bicara adalah tidak wajar dan tidak munasabah memandangkan Perayu ialah pemilik tunggal ke atas apartmen tersebut sebagaimana yang tercatat dalam dokumen *sale & purchase agreement* muka surat 32-34 **Rekod Rayuan**. Perkara tersebut juga telah diakui dan dipersetujui oleh Responden semasa soal balas Responden bertarikh 20/02/2019 dalam **muka surat 577 Rekod Rayuan**.

[32] Perayu menegaskan bahawa semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah, Perayu telah mengemukakan fakta bahawa hampir keseluruhan urusan apartmen tersebut telah diuruskan oleh Perayu. Dapatan YA Hakim Bicara bahawa Responden juga terlibat dalam urusan penyewaan apartmen tersebut tanpa disandarkan kepada apa-apa bukti dokumen atau saksi adalah tidak bertepatan dengan peruntukan Seksyen 75 Enakmen Keterangan berkaitan beban membuktikan tentang sesuatu fakta. Oleh itu Responden sebenarnya hanya

mempunyai sumbangan tidak langsung sebagai isteri Perayu sahaja dan tidak wajar mendapat kadar 60% yang amat tinggi, tidak wajar dan tidak munasabah.

[33] Responden pula menghujahkan bahawa kadar 40% yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara adalah tidak patut dan tidak wajar jika dibandingkan dengan usaha yang diberikan oleh Perayu terhadap apartmen tersebut yang terlalu sedikit. Responden menghujahkan bahawa Responden telah berjaya membuktikan sumbangan langsung terhadap perolehan apartmen tersebut sebaliknya Perayu telah gagal membuktikan sumbangan langsungnya yang setimpal dengan tuntutan terhadap apartmen tersebut. Pengakuan Responden pada 20/02/2019 bahawa "*rumah ini dibeli tahun 2011. Pembelian secara tunggal atas nama Defendan*" adalah tidak bersifat mutlak. Responden hanya mengakui bahawa apartmen tersebut ialah milik tunggal Perayu oleh sebab harta tersebut didaftarkan atas nama Perayu, namun ia tidak terpakai sebagai pengakuan Responden terhadap sumbangan yang diberikan oleh Perayu.

[34] Dalam menimbangkan rayuan ini serta rayuan balas Responden, dengan hormatnya kami bersetuju dan menerima pakai prinsip yang telah diputuskan dalam kes **Daud Anderson Macdonald lwn. Norabi'ah binti Muda [2011] 1SHLR 62** yang menjelaskan bahawa walaupun harta tersebut dinamakan dengan nama satu pihak, namun ia tidak menghalang satu pihak yang lain untuk menuntut harta sepencarian. Penentuan kadar pembahagian harta sepencarian pula adalah dibuat berdasarkan peruntukan **Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003** dengan mengambil kira usaha dan sumbangan yang telah diberikan oleh pihak-pihak.

[35] Berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan kami membuat dapatan seperti berikut:

- 35.1 Apartmen tersebut dibeli pada 05/09/2011 dengan harga RM200,000 dan didaftarkan atas nama Perayu.
- 35.2 Pinjaman dibuat atas nama Perayu dengan Kuwait Finance.
- 35.3 **Dokumen P16** menunjukkan bahawa terdapat transaksi pengeluaran melalui cek sebanyak RM30,000 bertarikh 16/08/2011. Kami berpuas hati bahawa ia boleh diterima sebagai qarinah untuk menyokong dakwaan Responden berkaitan bayaran deposit untuk pembelian rumah tersebut berdasarkan tarikh transaksi yang berlaku dalam tempoh yang munasabah.
- 35.4 Bayaran guaman sebanyak RM6,774 telah dikeluarkan oleh Perayu berdasarkan **Dokumen D4**.
- 35.5 **Keterangan utama Perayu muka surat 569 Rekod Rayuan** menunjukkan bahawa apartmen tersebut disewakan dan wang hasil sewaan dimasukkan ke akaun Responden. Ia selaras dengan pembuktian Responden melalui **Dokumen P18(A), (B) dan (C) muka surat 218-251 Rekod Rayuan** yang menunjukkan bahawa terdapat transaksi wang sewaan dimasukkan ke akaun Maybank Responden dan dipindahkan ke akaun Perayu untuk bayaran bulanan pinjaman.
- 35.6 **Dokumen D5 muka surat 356-366 Rekod Rayuan** adalah berkaitan bil dan invois cukai taksiran apartmen tersebut. Ia bukan resit atau rekod transaksi pembayaran oleh Perayu mahupun Responden. Oleh itu kami menganggap bayaran tersebut ditanggung bersama oleh Perayu dan Responden dengan mengambil kira fakta bahawa apartmen tersebut telah disewakan.

35.7 **Dokumen D6 muka surat 367-369 Rekod Rayuan** adalah berkaitan penyata tunggakan penyelenggaraan dari 1/6/2016 hingga 1/11/2016 berjumlah RM2669.36. Ia tidak membuktikan bahawa Perayu telah menyelesaikan bayaran tunggakan tersebut. Sebaliknya, kami berpuas hati menerima **Dokumen P17 muka surat 200-2017 Rekod Rayuan** yang menunjukkan bahawa bayaran penyelenggara kepada JMB telah dibuat oleh Responden berdasarkan resit maybank2u.com.

[36] Berdasarkan dapatan tersebut kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa Responden juga terlibat secara langsung dalam urusan penyewaan apartmen tersebut. Selain itu, fakta tersebut juga telah diakui sendiri oleh Perayu dalam **Keterangan Utama muka surat 569 Rekod Rayuan**.

[37] Berkaitan dengan kadar pula kami berpuas hati bahawa Responden telah memberi sumbangan yang lebih daripada Perayu dengan mengambil kira qarinah bahawa Responden telah mengeluarkan wang sebanyak RM30,000 untuk membayar deposit rumah tersebut. Walaupun dapatan kami dalam rayuan ini berbeza dengan YA Hakim Bicara berkaitan soal deposit rumah namun dengan mengambil kira dapatan-dapatan yang telah dinyatakan, kami bersetuju dengan kadar pembahagian 40% bahagian Perayu dan 60% bahagian Responden berdasarkan sumbangan-sumbangan yang telah diberikan.

Isu Aset Keempat: Sama Ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan pembahagian Apartmen di Seksyen 7 Shah Alam dengan kadar 80% bahagian Responden dan 20% bahagian Perayu

[38] Responden dalam rayuan balasnya menghujahkan bahawa YA Hakim bicara terkhilaf apabila memutuskan kadar 20% bahagia kepada Perayu sedangkan dakwaan Perayu berkaitan sumbangan langsung tidak dibuktikan dan ditolak oleh YA Hakim Bicara. Dalam isu ini Perayu merujuk **alasan penghakiman perenggan 82, muka surat 691 Rekod Rayuan** yang menyatakan:

“Berdasarkan dokumen-dokumen D8(a) hingga (d) tersebut, sekali lagi Mahkamah berpendapat ia masih tidak dapat menjelaskan bahawa adanya sumbangan langsung yang telah dibuat oleh Defendan ke atas harta yang keempat ini. Bahkan berdasarkan dokumen-dokumen seperti Bil Perkhidmatan Penyelenggara Badan Pengurusan Bersama Blok 23-28, Bil Cukai Taksiran dan lain-lain caj Majlis Bandar raya Shah Alam dan Bil Perkhidmatan Pembetulan Indah Water konsortium semua atas nama Plaintif. Justeru dakwaan Defendan tersebut masih tidak terbukti di sisi mahkamah ini.”

Responden menghujahkan bahawa dapatan YA Hakim Bicara tidak konsisten dengan keputusan pembahagian harta sepencarian tersebut. YA Hakim Bicara telah memutuskan Perayu mendapat 20% bahagian sedangkan dapatan mahkamah menunjukkan Perayu telah gagal mengemukakan keterangan bagi menyokong dakwaan berkaitan sumbangan langsungnya.

[39] Perayu pula berhujah keputusan kadar pembahagian tersebut adalah wajar dan munasabah berdasarkan keterangan Perayu dan dapatan YA Hakim Bicara. Perayu menegaskan bahawa Perayu juga telah mengemukakan bukti sumbangan

langsung walaupun apartmen tersebut didaftarkan atas nama Responden. Perayu semasa keterangannya telah menyatakan bahawa:

- i) Perayu telah menggunakan wang sendiri untuk menguruskan perjanjian apartmen Seksyen 7 tersebut bagi mencari penyewa.
- ii) Perayu telah menggunakan wang sendiri untuk menyelenggara dan membaik pulih apartmen Seksyen 7.
- iii) Perayu yang telah berusaha membuat iklan untuk mendapatkan penyewa bagi rumah Seksyen 7 tersebut; dan
- iv) Perayu juga telah bertanggungjawab membayar cukai-cukai dan bil-bil bagi apartmen.

[40] Merujuk kepada hujah Perayu dalam rayuan balas ini, kami berpendapat kos-kos yang dikeluarkan untuk mencari penyewa adalah sumbangan secara tidak langsung dalam memperoleh aset tersebut. Ia bersifat tidak berterusan dan akan diberikan apabila pencarian penyewa baru diperlukan. Ia lebih kepada kos-kos yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil dari sesuatu aset. Kami telah meneliti **Dokumen D8(a) muka surat 393-394 Rekod Rayuan** berkaitan *Tenancy Agreement*. Kami mendapati perjanjian tersebut ialah perjanjian penyewaan bagi tempoh setahun dengan sewaan RM600 sebulan dan tidak mempunyai setem hasil. Ia ditandatangani oleh Responden sebagai pemilik aset manakala Perayu sebagai saksi. Ia diuruskan sendiri oleh pihak-pihak tanpa menggunakan perkhidmatan agen dan tidak ada kos yang telah dikeluarkan. **Dokumen D8(b), muka surat 403 Rekod Rayuan** pula menunjukkan iklan penyewaan yang telah dibuat oleh Perayu di laman web *mudah.my* dan ia membuktikan bahawa Perayu sememangnya ada membantu Responden dalam mencari penyewa bagi apartmen tersebut.

[41] Seterusnya kami juga telah meneliti **Dokumen D8(c) dan (c), muka surat 404-415 Rekod Rayuan**. Dokumen tersebut adalah berkaitan bil perkhidmatan penyelenggaraan, bil cukai taksiran dan bil perkhidmatan pembedaan atas nama Responden. Kami berpendapat, keterangan dokumen berkaitan bil-bil tersebut tidak dapat membuktikan siapakah pihak yang telah memberi sumbangan dalam menjelaskan bil-bil tersebut. Oleh itu kami menganggap bahawa kedua-dua pihak sama-sama ada menyumbang dalam membayar bil-bil tersebut dengan mengambil kira fakta bahawa apartmen tersebut telah disewakan.

[42] Antara fakta asas dalam rayuan balas ini ialah apartmen tersebut telah dibeli pada 20/12/2010 dan pihak-pihak pula bercerai pada 17 Januari 2017 (hampir enam tahun). Dengan mengambil kira fakta asas tersebut serta dapatan yang telah kami nyatakan, maka kami berpendapat adalah sukar untuk kami mempertimbangkan rayuan balas ini mengikut kadar 99% sebagaimana yang dituntut oleh Responden di Mahkamah Tinggi Syariah.

Isu Aset Kelima: Sama Ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan pembahagian Apartmen di Seksyen 85A Kuala Lumpur dengan kadar 80% bahagian Responden dan 20% bahagian Perayu

[43] Responden dalam rayuan balasnya telah berhujah dengan merujuk **perenggan 85 Alasan Penghakiman, muka surat 692 Rekod Rayuan**. YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal meneliti **Dokumen P11** yang menunjukkan Responden ialah individu yang membuat pinjaman kepada majikannya Telekom Malaysia Berhad sebanyak RM300,000 sebagai pinjaman pembiayaan terhadap harta tersebut. Sebagai kakitangan Telekom, Responden

layak menikmati kemudahan pinjaman kewangan yang disediakan oleh majikannya melalui potongan gaji bulanan.

[44] Responden juga menghujahkan bahawa **Dokumen P12** yang merupakan salinan cek Maybank Islamic No. 54-12103 yang mana terkandung nama Satha & Co sebagai penerima bayaran terhadap jumlah RM15,000. Penerima yang menerima bayaran tersebut merupakan firma guaman yang dipercayai menguruskan urusan pembelian jual beli hartanah tersebut. Jumlah yang dibayar kepada firma tersebut ialah jumlah deposit bagi apartmen di Seksyen 85A Kuala Lumpur. YA Hakim Bicara dalam ulasannya pada **perenggan 84 Alasan Penghakiman** menyatakan:

“...walau bagaimanapun berdasarkan keterangan Defendan pada perenggan 41 Penyata Keterangan Utama Defendan, beliau ada menyentuh perkara ini dengan menyatakan “penjelasan saya berkenaan pembiayaan rumah tersebut ialah wang sebanyak RM15,400.00 dari KWSP saya. Wang tersebut kemudiannya dibawa secara pindahan exchange deposit ke Satha & Co melalui cek atas nama Plaintiff. Namun begitu dakwaan tentang exchange deposit ke Satha & Co melalui cek atas nama Plaintiff tidak dibuktikan ke Mahkamah.”

[45] Selanjutnya Responden menghujahkan bahawa jika dirujuk pada **perenggan 41 Penyata Keterangan Utama Defendan muka surat 300 Rekod Rayuan**, Perayu telah melampirkan sesaliran pengesahan permohonan pengeluaran melalui dokumen yang ditandakan sebagai **D9**. Dokumen tersebut hanya menunjukkan pengesahan KWSP berkaitan permohonan bagi pengeluaran duit simpanan KWSP Perayu. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa Perayu mendapat kelulusan bagi pengeluaran jumlah tersebut daripada KWSP. Tarikh yang tercatat bagi

penerimaan permohonan tersebut adalah pada 25/05/2015 ialah satu tarikh yang tidak menjadi satu transaksi kepada fakta yang mengatakan bahawa berlakunya *exchange deposit* kepada Satha & Co melalui cek atas nama Responden. Tarikh yang tercatat pada cek tersebut ialah 08/05/2015 iaitu tarikh transaksi yang dibuat sebelum Perayu membuat permohonan pengeluaran kepada KWSP.

[46] Perayu pula dalam menjawab hujah rayuan balas Responden ini menyatakan bahawa keputusan kadar pembahagian apartmen tersebut adalah munasabah dan wajar berdasarkan keterangan Perayu dan dapatan YA Hakim Bicara. Kadar tersebut adalah berdasarkan dapatan bahawa Perayu mempunyai sumbangan pada kadar yang rendah bagi memperoleh rumah tersebut.

[47] Kami mendapati apa yang diujahkan oleh Responden tidak dijawab secara spesifik oleh Perayu bagi memandu kami dalam menimbangkan rayuan balas ini. Kami telah meneliti **Dokumen P12 muka surat 167 Rekod Rayuan** dan **Dokumen P9 muka surat 416 Rekod Rayuan**, kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa terdapat perbezaan tarikh pada cek yang dikemukakan berbanding tarikh permohonan pengeluaran KWSP oleh Perayu.

[48] Berdasarkan penelitian yang telah dibuat, kami juga mendapati Perayu telah gagal membuktikan transaksi kemasukan duit ke akaun Responden sebagaimana yang dinyatakan dalam **Keterangan Utama muka surat 570 Rekod Rayuan**.

M.s 90- bayaran rumah di Sentul- deposit RM15,000, cek dikeluarkan oleh Plaintiff- rumah atas nama Plaintiff. Cek diterima oleh saya dan serah kepada pemaju – peguam pemaju. Duit adalah daripada saya yang dimasukkan ke dalam akaun Plaintiff. Tarikh cek 8.5.2015 – transaksi kemasukan duit ke akaun Plaintiff akan dikemukakan kemudian.

[49] Seterusnya kami juga telah menghalusi **Nota Keterangan muka surat 578 Rekod Rayuan**, berkaitan Soal balas Responden.

Rumah no. 5- kondominium tingkat 9 tahun 2015. SNP 2016. Telekom Malaysia beli rumah tersebut dan jual kepada saya. Ada perjanjian daripada pemaaju ke Telekom Malaysia. Rumah milik Telekom Malaysia selagi masih belum habis bayar. Harga rumah RM300k. Deposit tidak ada. Bayaran booking fees dulu akan dapat semula selepas siap rumah. Saya dapat kunci Apr. 2018. Telekom punya rule, 18 bulan lepas sign, siap tak siap kena bayar. Dia tolak gaji 11/2017 mula bayar RM1532 sebulan. Booking fees saya yang bayar kepada Peguam Satar & Co. Maybank Islamic ini cek saya. Saya dapat semula booking fees tak ingat bila. Tapi saya pasti dah dapat balik. Untuk rumah ini tiada sumbangan dari Defendan. Betul ada undian untuk dapatkan lot dan tingkat. Semasa undian Defendan hadir dan ikut sekali. Tak setuju Defendan yang cabut undi. Sewa sebulan 1400.

[50] Merujuk kepada keterangan Responden tersebut serta penelitian kami terhadap **Dokumen P11**, Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa pinjaman sebanyak RM300,000 untuk memperoleh apartmen tersebut ialah sumbangan Responden sepenuhnya berdasarkan kemudahan pinjaman yang ditawarkan oleh Telekom Malaysia Berhad. Fakta ini menunjukkan bahawa sumbangan dan liabiliti Responden dalam memperoleh apartmen tersebut adalah sangat besar berbanding Perayu yang gagal membuktikan apa-apa sumbangan secara langsung. Oleh yang demikian kami berpuas hati bahawa kadar 20% yang ditetapkan oleh YA Hakim Bicara terlalu besar berbanding sumbangan secara tidak langsung Perayu yang terlalu sedikit dan gagal ditunjukkan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Notis Rayuan Balas, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

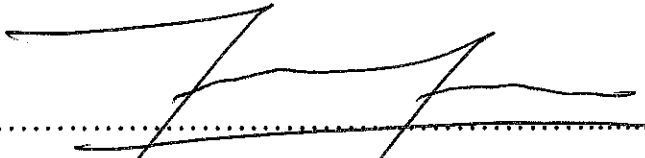
1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Sebahagian rayuan balas Responden **DITERIMA**.
3. Terma no. 2(ii) dan (v) Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10400-017-0139-2017 adalah **DIPINDA** kepada:

2(ii) *sebuah rumah jenis apartment yang beralamat di Blok 54-4-1, Blok 54, Sri Angkasa Apartment, Jalan Kanchung Darat 28/7, Taman Alam Megah, Seksyen 28, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dengan kadar 99% bahagian Plaintiff dan 1% bahagian Defendan;*

2(v) *sebuah rumah apartment yang beralamat di PN 2294, Lot 148 Seksyen 85A, Bandar Kuala Lumpur, Daerah Kuala Lumpur, Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan kadar 99% bahagian Plaintiff dan 1% bahagian Defendan.*

4. Terma lain dalam perintah tersebut adalah dikekalkan.

Penghakiman ini diberikan oleh:

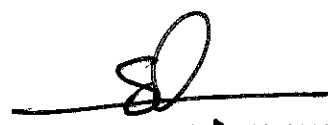

.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

